

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2499/2543

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

นายถวัลย์ นาคำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหนึ่ง, มาตรา 195, มาตรา 213, มาตรา 225

จำเลยที่ 1 ได้นำรถยนต์ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนจากจังหวัดศรีสะเกษไปยัง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสระแก้ว และจำเลยที่ 2 ได้ติดต่อพวกของจำเลยที่ 2
เพื่อนำรถยนต์คันดังกล่าวไปขายที่ประเทศกัมพูชา แต่ยังไม่ได้นำรถยนต์ออกไปไม่ได้
จึงนำไปจอดไว้ที่ตลาดอุทุมพรพิสัยเพื่อจะนำรถยนต์คันดังกล่าวไปขาย แต่ยังขายไม่
ได้ จึงนำรถยนต์ไปคืนยังจุดเกิดเหตุ ดังนี้ แสดงว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาำรถยนต์คัน
ดังกล่าว ซึ่งเป็นของที่ไม่ต้องเสียอากรขาออก ออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่าน
ศุลกากรให้ถูกต้อง การกระทำของจำเลยที่ 1 เลยชั้นตระเตรียมการแล้ว แต่กระทำ
ไปไม่ตลอดเพราะขายไม่ได้ จึงเป็นความผิดฐานพยายามนำรถยนต์ออกนอกราชอาณาจักร
โดยไม่ผ่านศุลกากรให้ถูกต้องอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ๙
มาตรา 27 ประกอบด้วย ป.อ. มาตรา 80

โจทก์มิได้ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดโดยเกี่ยวข้องด้วย
ประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือใน
การหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและข้อจำกัดใด ๆ อันเกี่ยวแก่

การนำเข้า ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้า และการส่งมอบของ โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลที่จะต้องเสียสำหรับของนั้น ซึ่งความผิดฐานนี้ไม่ว่าจะเป็นพยายามกระทำความผิดหรือกระทำความผิดสำเร็จก็ตาม กฎหมายกำหนดโทษไว้เท่ากัน ดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ฯ มาตรา 27 ประกอบด้วย ป.อ. มาตรา 83 จึงไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ คำขอท้ายฟ้องระบุให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ฯ มาตรา 27 ป.อ. มาตรา 80 คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองจึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหนึ่ง แม้คู่ความจะมีได้ฎีกาในปัญหานี้ แต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 225 และเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี แม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 2 ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 จำยสินบนแก่ผู้นำจับและจ่ายรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ลงโทษจำคุกคนละ 4 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพชั้นจับกุม ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 2 ปี 8 เดือน ยกคำขอให้จำยสินบนและ
รางวัล

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1
กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469
มาตรา 27 โดยแยกการกระทำความผิดไว้หลายอย่างหลายชนิดเป็นความผิดอยู่ใน
ตัวเองไม่เกี่ยวข้องกันเมื่อจำเลยที่ 1 ปฏิเสธว่ามีได้กระทำความผิด โจทก์มีหน้าที่
นำสืบให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 กระทำความผิดดังฟ้อง เมื่อฟังพยานหลักฐานของโจทก์
ประกอบกับคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนโดยละเอียดของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่
1 ได้นำรถยนต์ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนจากจังหวัดศรีสะเกษไปยังอำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และจำเลยที่ 2 ได้ติดต่อพวกของจำเลยที่ 2 เพื่อให้นำ
รถยนต์กระบะคันหมายเลขทะเบียน 2ฏ - 1446 กรุงเทพมหานคร ไปขายที่ประเทศ
กัมพูชา พวกของจำเลยที่ 2 อ้างว่ายังไม่ได้นำออกไม่ได้ จำเลยที่ 1 กับพวกได้รออยู่
เป็นเวลา 2 วัน จนกระทั่งวันที่ 16 มิถุนายน 2540 ได้รับการติดต่อจากผู้ที่จะนำ
รถยนต์กระบะคันดังกล่าวไปขายว่าให้นำรถยนต์กระบะคันดังกล่าวไปจอดไว้ที่หลัง
ตลาดสดอรัญประเทศเพื่อจะนำรถยนต์กระบะคันดังกล่าวไปขายให้ แต่ต่อมาขายไม่
ได้ผู้ขายจึงนำรถยนต์กระบะคันดังกล่าวไปคืนยังจุดเกิดเหตุ ดังนี้ ย่อมแสดงให้เห็น
ได้ว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนานำรถยนต์กระบะคันดังกล่าวซึ่งเป็นของที่ไม่ต้องเสียอากร
ขาออกนอกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านศุลกากรให้ถูกต้อง การกระทำของจำเลยที่

1 เลขชั้นเตรียมการแล้ว แต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะขายไม่ได้ การกระทำของ
จำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดฐานพยายามนำรถยนต์ออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่าน
ศุลกากรให้ถูกต้องอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา
27 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80

โจทก์มิได้ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดโดยเกี่ยวข้องด้วย
ประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือใน
การหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและข้อจำกัดใด ๆ อันเกี่ยวแก่
การนำเข้า ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้าและการส่งมอบของโดย
เจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลที่จะต้องเสียสำหรับของนั้น ซึ่งความผิดฐานนี้ไม่ว่าจะ
เป็นพยายามกระทำความผิดหรือกระทำความผิดสำเร็จก็ตาม กฎหมายกำหนดโทษ
ไว้เท่ากัน ดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 จึงไม่ถูกต้อง นอกจากนี้คำขอท้ายฟ้องระบุให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 คำพิพากษาของ
ศาลล่างทั้งสองจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
วรรคหนึ่ง แม้คู่ความจะมีได้ฎีกาในปัญหานี้ แต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 225 และเป็นเหตุอยู่ในส่วน
ลักษณะคดี แม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 2 ได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ.2469 มาตรา 27 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 และ 83 จำ
คุกคนละ 2 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 1 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1.

(ชวลิต ยอดเนร-ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ตั้งคจิรางกูร)

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี - นายสมคิด จันทรแก้ว
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายดุสิต สิทธิฤทธิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>